

통 보

1. 제 목 : ○○병원간 EMR 공유에 관한 사항
2. 관계기관 : □□○○병원
3. 내 용 : □□○○병원에서는 효율적 업무 수행을 위하여 입원·외래 환자 등 내원객의 개인◀◀를 수집하여 개인◀◀파일을 생성.◆◆하고 있으며, 진료 목적 등의 사유로 개인◀◀를 활용하고 있습니다.

「개인◀◀보호법」 제17조(개인◀◀의 제공) 제1항에 따르면 개인◀◀처리자는 ◀◀주체의 동의를 받는 경우 등 제한된 경우에 한하여 개인◀◀를 제3자에게 제공할 수 있으며, 동법 제30조(개인◀◀ 처리방침의 수립 및 공개) 제1항 각호에 따르면 개인◀◀의 제3자 제공에 관한 사항을 처리할 시에는 개인◀◀ 처리방침을 정하여야하고 그 방침을 수립하거나 변경하는 경우에는 ◀◀주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하도록 정하고 있습니다.

따라서, □□○○병원에서는 내원객 진료 목적으로 EMR ◀◀ 등을 공유하고자 할 때에는 관련 법령에 따라 ◀◀주체의 동의를 받는 등 제공 근거를 확보하여야 하며, 3자 제공 사실을 ◀◀주체가 쉽게 확인할 수 있도록 홈페이지에 지속적으로 게재하여야 합니다.

그런데, 2022년 □□○○병원 종합감사 시 ◆◆ 실태를 점검한 결과, □□○○병원에서는 내원객으로부터 징구하는 개인◀◀동의서에 진료기록의 제3자 제공에 대한 동의내용이 없음에도 불구하고, ▼▼○○병원에 방문한 내원객의 진료 목적 등의 사유로 [표1]과 같이 ▼▼○○병원 의료진이 □□○○병원의 내원객 진료기록 ◀◀를 열람할 수 있도록 허용하고 있으며, [표 2]와 같이 개인◀◀동의서에는 진료기록의 개인◀◀ 제3자 제공과 관련된 동의 부재, 홈페이지에 제3자 제공 사실 미게재 상태로 ◆◆하고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 타병원 의료진의 □□○○병원 진료기록 접근 이력

순번	사번	소속기구	부서	최종접속일	접속이력건수

[표 2] 개인 ◀◀ 제3자 제공관련 동의서, 홈페이지 게재 현황

구분	개인 ◀◌제공 관련 현황
개인 ◀◌ 제공관련 동의서 서식	
홈페이지 게재 내용	

4. 관계기관 의견

- □□○○병원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□○○병원장은

- 병원에서 ◆◆중인 개인◀◀를 제3자에게 제공할 경우 제공 가능한 근거를 확보하여 운영할 수 있도록 ◆◆를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)